

1501154-04.2021.8.26.0079
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CRISTINA ESCHER
Comarca: Botucatu
Foro: Foro de Botucatu
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/01/2022

...

A materialidade do delito de tráfico ficou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), Boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de Exibição e Apreensão (fl. 10/11), laudo de constatação de fls. 13/19 e Exame químico toxicológico (fls. 77/79 - e pela prova oral colhida.
A autoria em relação ao tráfico de drogas está, igualmente, caracterizada.
A testemunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Botucatu
Foro de Botucatu
2ª Vara Criminal
PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501154-04.2021.8.26.0079 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501154-04.2021.8.26.0079
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2127251/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2127251 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU, 500/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 2127251 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MARCOS SISTERHEN
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

MARCOS SISTERHEN, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 10 de maio de 2021, por volta das 22h50min., na Rua Abigail Sampaio Faconti, 90, Jardim Monte Mor, nesta cidade e comarca, foi surpreendido trazendo consigo drogas para distribuição ao consumo de

terceiras pessoas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme a denúncia, o réu exercia o tráfico de drogas. Para tanto, naquele dia, ele trazia consigo 3 porções de "maconha" com peso líquido de 6,96g., 54 micro tubos de "cocaína", com peso líquido de 10,06g. e 115 porções de "crack", com peso líquido de 16,37g, substâncias apreendidas às fls. 10/11.

O rito da Lei 11.343/06 foi convertido em ordinário, a denúncia foi recebida (fl. 89/90), o réu foi citado (fls. 106) e apresentou defesa preliminar (fls 1120). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 113/114). Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Nos memoriais escritos, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 134/138).

A defesa do réu requereu a aplicação da pena em seu mínimo legal e da atenuante da confissão (fls. 142/145).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico ficou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), Boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de Exibição e Apreensão (fl. 10/11), laudo de constatação de fls. 13/19 e Exame químico toxicológico (fls. 77/79 - e pela prova oral colhida).

A autoria em relação ao tráfico de drogas está, igualmente, caracterizada.

A testemunha de acusação Carlos Alexandre disse que em patrulhamento, entraram em via no bairro Monte Mor, notaram que o réu empreendeu fuga, o detiveram e com ele havia 115 porções de crack, 54 de cocaínas e 3 papélotes de maconha, mais R\$ 40,00 no bolso da calça. Ele confessou que vendia drogas em turno das oito até duas horas da manhã. Ele trabalhava recebendo grande quantia para vender. Trabalhava em turno. Era atividade bem organizada no local. Não o conhecia. As drogas estavam em uma sacola, prontas para venda. A cocaína em tubos plásticos, o crack em plástico, o mesmo com a maconha.

Por fim, a testemunha de acusação Diogo Tomazela relatou que em patrulhamento, viram o réu com sacola na mão. Ele tentou fugir, nervoso. Realizaram abordagem e na sacola havia 115 porções de crack, 54 porções de cocaína e 3 de maconha, mais R\$ 40,00 na calça. Ele confessou a traficância. Ele disse que estava traficando e que começou o turno 21h e ia até 2h00. Não o conhecia.

Na fase inquisitiva o réu manteve o silêncio (fl. 05/06). Em juízo, confessou os fatos. Relatou que de fato estava com as drogas em seu poder. Estava devendo no Monte Mor, pegou droga para usar e devia dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar a dívida. Um rapaz queria receber, ele ameaçou bater, exigiu uma televisão. Disse que não iria tirar nada de casa para pagar droga. O rapaz lhe propôs ficar vendendo a droga para quitar a dívida, aceitou. Não soube dizer se ia vender tudo, começou às 18:00 e iria vender até 2h00.

Pois bem. A traficância restou comprovada pela confissão do réu e pelo depoimento prestado pelos policiais de que o réu ao avistá-los ficou nervoso e tentou fugir, gerando suspeita, razão pela qual, procederam à abordagem e localizaram no interior de uma sacola que ele segurava nas mãos porções de drogas (maconha- 3 porções, cocaína - 54 porções e " crack" - 115 porções).

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares, o Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA S IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO ACOLHIMENTO Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante conduziu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado Recurso

parcialmente provido, somente para reduzir as penas (TJSP Apelação Criminal nº 1503917-04.2017.8.26.0536; Relator(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 08/04/2020; Data de publicação: 08/04/2020).

Ademais, o entorpecente estava acondicionado em porções individuais, de forma própria para a venda, conforme laudo de fls.13/19.

Destarte, a grande quantidade de entorpecentes apreendida com o réu, já é suficiente para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo incompatível com o alegado uso pessoal.

Nesse sentido:

"Tóxico - Tráfico - Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado - Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio - Desclassificação para uso inadmissível." (TJSP - AC 234.718-3 - Rel. Walter Guilherme - j. 17.02.1998 - JTJ 208/273

Cumpra ainda destacar que também houve apreensão, no mesmo contexto fático, de certa quantia em dinheiro em poder do réu (R\$ 40,00), não sendo comprovada sua origem.

Demonstrada a ocorrência do crime do artigo 33, caput, da lei 11.343/06 e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da denúncia é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Em primeira fase, anoto que o réu revela maus antecedentes específicos (fls. 100/101). Assim, tendo em vista a quantidade e natureza das drogas apreendidas aumento a pena-base da 1/2, ou seja, 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, por tratar-se o réu de reincidente específico (fls. 100/101) aumento a pena de 2/3, fixando-a em 12 anos e 6 meses de reclusão e 1250 dias-multa. Ainda nesta fase, ante a atenuante da confissão, diminuo a pena de 1/6, fixando-a em 10 anos e 5 meses de reclusão e 1041 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, considerando a reincidência do réu.

Tendo em vista o montante da pena e por se tratar de crime equiparado a hediondo (artigo 2º da Lei nº 8.072/90), estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Sobre a pertinência da fixação de referido regime de cumprimento de pena, trago o seguinte precedente:

"Por fim, mantenho o regime inicial fechado para início do desconto da corporal, sendo o único compatível com o delito, dada a determinação legal em se tratando de crime hediondo (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Cumpra observar que o ilícito do qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado permitirá aos réus uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, AP 0002479-41.2010, Rel. Edison Brandão, j. 02/07/2013).

Como se sabe, a finalidade da lei é proteger a saúde pública, evitando-se o dano que o uso de drogas causa à saúde e a única forma de se coibir tal prática, com sucesso, é através do combate ao narcotráfico e da não permissão de que aqueles que se vêem acusados e até condenados de tais práticas sejam, desde logo, reintegrados ao convívio social, sem que percebam a gravidade de suas ações.

No mais, persistem inalteradas todas as razões já expostas por força da decisão que

decretou a prisão preventiva do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu MARCOS SISTERHEN à pena de 10 anos e 05 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1041 dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

O réu, diante da necessidade da prisão cautelar durante todo o processo e desta condenação que a ratifica, não poderá apelar em liberdade, pois reputo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se-o na prisão em que se encontra, com as cautelas de praxe.

Honorários proporcionais

Custas na forma da Lei.

Botucatu, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA